pratflix▸

MODELO 02 · CÍVEL

CONTESTAÇÃO

CPC, ARTS. 335 A 342

Para responder a uma ação no prazo de 15 dias úteis.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Endereçamento
Ao juízo do processo, com o número dos autos

II Síntese da inicial
O que o autor alega e pede, em poucos parágrafos

III Tempestividade
Termo inicial e contagem do prazo (art. 335)

IV Preliminares
As matérias do art. 337 que se aplicarem ao caso

V Do mérito
Impugnação especificada de cada fato (art. 341)

VI Das provas
Provas que pretende produzir

VII Dos pedidos
Acolhimento das preliminares e improcedência dos pedidos

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Leia a inicial com um marca-texto**
   Marque cada fato que precisa ser impugnado.
2. **Não deixe fato sem resposta**
   O fato não impugnado se presume verdadeiro (art. 341).
3. **Reúna toda a defesa agora**
   Pela eventualidade, alegações não feitas na contestação tendem a precluir (art. 336).
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, `[assim]`, são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [__] VARA CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

Processo nº [____]

[NOME DO RÉU], já qualificado(a) nos autos da ação de **[nome da ação]** que lhe move **[NOME DO AUTOR]**, por seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – SÍNTESE DA INICIAL

[Resuma, em poucos parágrafos, o que o autor alega e o que pede.]

II – DA TEMPESTIVIDADE

A presente contestação é tempestiva, pois apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 335 do CPC, contado de **[termo inicial: data da audiência de conciliação / do protocolo do pedido de cancelamento / da juntada do aviso de recebimento]**.

III – DAS PRELIMINARES

> ORIENTAÇÃO Verifique as matérias do art. 337 do CPC (incompetência, inépcia da inicial, ilegitimidade, falta de interesse, litispendência, coisa julgada, entre outras). Use apenas as cabíveis.

[Preliminar 1.]

IV – DO MÉRITO

[Impugne de forma especificada cada fato narrado na inicial (art. 341 do CPC) e apresente os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.]

> ORIENTAÇÃO Toda a defesa deve ser apresentada agora (art. 336 do CPC). Se houver reconvenção, ela vem na própria contestação (art. 343 do CPC).

V – DAS PROVAS

Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente **[____]**.

VI – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) o acolhimento da(s) preliminar(es) arguida(s), com a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485 do CPC);

b) subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos;

c) a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 85 do CPC).

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Prazo conferido em duas fontes
- [ ] Todas as preliminares cabíveis
- [ ] Cada fato da inicial impugnado
- [ ] Documentos anexados
- [ ] Pedido de provas
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.